

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 49/2536

นางยอย จันดีปุ่น กับพวก

โจทก์

นางละเอียด ครองยุติ กับพวก

จำเลย

นางยอย จันดีปุ่น ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

นางทองดี จำปาสีหรือจำปาศรี ที่ 2

โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 220

ความว่า โจทก์ทั้งสองฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน กรณีต้องห้ามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ห้ามคู่ความฎีกา จึงไม่รับฎีกาของโจทก์

โจทก์ทั้งสองเห็นว่า ฎีกาของโจทก์เป็นฎีกา ข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของ ประชาชน เพราะเป็นปัญหาเกี่ยวกับอำนาจฟ้อง และประเด็นแห่งคดีที่ขึ้นสู่ศาลฎีกาก็คือโจทก์ทั้งสองในคดีนี้ เป็นผู้เสียหายและมีอำนาจฟ้อง หรือไม่ ซึ่งปัญหาข้อกฎหมายดังกล่าวนี้สมควร ได้รับการพิจารณาวินิจฉัยจากศาลสูง โปรดมีคำสั่งให้ รับฎีกาของโจทก์ทั้งสองไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ จำเลยทั้งสองยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

โจทก์ทั้งสองฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137,267,268,83

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีมีมูลเฉพาะความผิดในข้อหาตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137,267 ให้ประทับฟ้องไว้พิจารณา ส่วนข้อหาความ ผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 268 ให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ววินิจฉัยว่า โจทก์ทั้งสอง ไม่ใช่ผู้เสียหาย ไม่มีอำนาจ ฟ้องพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

โจทก์ทั้งสองฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 2)

โจทก์ทั้งสองจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 1)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายกฟ้องโจทก์ ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ห้ามมิให้คู่ความฎีกาทั้ง ในปัญหาข้อเท็จจริงและปัญหา ข้อกฎหมาย ศาลชั้นต้นจึงไม่รับฎีกาของโจทก์ ชอบ แล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายกฟ้องโจทก์ ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ห้ามมิให้คู่ความฎีกาทั้ง ในปัญหาข้อเท็จจริงและปัญหา ข้อกฎหมาย ศาลชั้นต้นจึงไม่รับฎีกาของโจทก์ ชอบ แล้ว ให้ยกคำร้อง

(เจริญ นิลเอสงฆ์-เพ็ง เพ็งนิติ-บุญธรรม อยู่พุก)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>